

1502734-44.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2030245/2020 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 9810055 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 937/20/374

- 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2030245 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502734-44.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502734-44.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2030245/2020 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 9810055 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 937/20/374

- 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2030245 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 937/20/374 - 101º D.P.

JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DUARTE DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

DANIEL DUARTE DOS SANTOS (RG: 52.155.465) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal 11.343/06 porque no dia 03 de fevereiro de 2020, por volta das 09h30, na Rua Marion, 10, Cidade Dutra, nesta cidade e Comarca, teria trazido consigo, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), 136,3 g (cento e trinta e seis gramas e três decigramas) de cocaína em pó, divididos em 190 porções; 421,9g (quatrocentos e vinte e um gramas e nove decigramas) de Tetrahidrocannabinol (maconha), divididos em 137 porções; 38,9 g (trinta e oito gramas e nove decigramas) de cocaína, na forma de crack, divididos

em 157 porções; 5 g (cinco gramas) de Tetrahydrocannabinol (Skank), divididos em 12 porções; 5 g (cinco gramas) de Tetrahydrocannabinol (Haxixe), divididos em 07 porções; substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 04/05) e sua prisão foi convertida em preventiva (fls. 40/44).

Em seguida, houve a revogação da prisão preventiva do acusado (fls.81/82).

O réu foi citado (fls.261/262), apresentando este sua Defesa Prévia (fls. 268/269) e a denúncia recebida (fls. 274).

Irresignado, o Ministério Público apresentou Recurso em Sentido Estrito requerendo a revogação do benefício da liberdade provisória e decretação da prisão preventiva (fls.93/102). A Defesa se manifestou contrariamente (fls.167/177).

O Tribunal de Justiça deferiu o pedido do órgão ministerial (fls. 189).

Foi expedido mandado de prisão (fls. 206/207), sendo cumprido às fls. 251/253.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas policiais e, ao final, houve o interrogatório do réu.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defesa pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requereu: fixação da pena no mínimo legal; reconhecimento do tráfico privilegiado; aplicação do regime aberto, com substituição da pena por restritiva de direito e a concessão de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 08/11); auto de exibição e apreensão (fls. 20); laudo de constatação (fls. 21/25); laudo definitivo toxicológico (fls. 65/68), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

O auto de constatação de substância e o laudo químico-toxicológico comprovam que as drogas apreendidas em posse do acusado eram: 136,3 gramas de cocaína; 424,9 gramas de tetrahydrocannabinol (THC); 5g de tetrahydrocannabinol e 38,9 g de cocaína, sob forma de crack (fls. 21/25 e 65/68).

Os policiais militares Karen Danielle e Phelipe Satana, em sede policial, afirmaram que faziam a operação denominada "Saturação" pela área conhecida como "favela da 20" e na Rua Marions vislumbraram um indivíduo que ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga carregando em uma das mãos uma sacola plástica e por ter caído foi alcançado e detido. Em revista pessoal, os policiais relataram que não foi localizado arma de fogo, contudo no bolso da calça foi localizado o valor de R\$92,55 (noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Contam que a sacola foi recuperada e no seu interior estavam acondicionados substâncias entorpecentes como "Cocaína", "Crack", "Skunk" "Maconha" e "Haxixe" todos embalados e pronto para a comercialização.

Em juízo, afirmou a testemunha policial Phelipe tinha uma ordem de serviço no local dos fatos por causa de um roubo de uma casa de policial e se depararam com o acusado com uma sacola na mão. Contou que o réu, ao se deparar com os policiais, caiu na via. Informou ter encontrado na sacola as drogas e dinheiro, no valor de R\$ 92,00, em trocado. Disse que tinha um "campana" a uns 15 metros do réu, mas este não foi preso. Contou ter o réu confessado o tráfico. Asseverou que na abordagem só estava o declarante e sua colega. Não se recorda se o denunciado mora na comunidade próxima. Destacou que fez a abordagem no acusado, sendo que a sacola estava na mão dele. Relatou ter o réu caído na guia e depois foi levado ao hospital.

A policial Karen afirmou em juízo que estavam em uma operação na comunidade quando viram o acusado com uma sacola na mão, sendo que este saiu correndo ao ver os policiais. Informou ter o colega policial desembarcado da viatura e deteve o acusado, sendo encontrado com a sacola das drogas. Contou que o acusado confessou o tráfico informalmente. Disse que o réu tinha tropeçado na hora da correria e não conhecia ele. Destacou que tinham várias pessoas no momento da abordagem, sendo que algumas correram e outras ficaram paradas. Asseverou ter ficado na segurança da viatura e viu o momento quando o colega abordou o acusado. Informou que o réu

estava a 700 metros com uma sacola na mão. Contou que o parceiro teria desembarcado do veículo e a declarante assumiu o volante e seguiu eles da viatura. Disse ter encontrado o dinheiro no bolso do acusado. Asseverou que o denunciado foi levado ao hospital.

O réu permaneceu em silêncio em seu depoimento extrajudicial.

Em seu interrogatório realizado perante este juízo negou os fatos e afirmou que estava de passagem pela comunidade para chegar na sua residência. Disse que os traficantes gritaram "moio, moio" e o declarante estava com uma sacola com seus pertences de trabalho. Relatou que a policial feminina deu um "rodo" por trás e caiu no chão. Contou ter acordado no hospital sem saber o que tinha acontecido. Afirmou que várias pessoas correram, mas ele continuou andando. Disse que conhecia os policiais de vista e nunca confessou a prática de tráfico.

Depreende-se das circunstâncias do flagrante e ainda pela quantidade de droga apreendida, ser incontestável a prática do crime pelo acusado.

Ademais, a prova oral hoje produzida também aponta de maneira certa para o fato de que o acusado era o possuidor da sacola em que foram encontradas as substâncias descritas na denúncia.

A versão do réu no sentido de que a sacola não lhe pertencia não encontra respaldo nos autos haja vista que os policiais foram seguros em seus depoimentos ao afirmarem que viram tal sacola na posse do acusado. Ademais, nada demonstra que os agentes públicos quisessem prejudicar o réu, contando versão inexistente.

A quantidade de drogas apreendidas não demonstra que se trata de usuário, bem como o dinheiro localizado em posse do acusado. Por outro lado, comprova-se também a traficância o fato de o réu ter sido encontrado com drogas variadas.

Em relação aos machucados apontados no laudo do corpo de delito, o perito concluiu que o réu sofreu lesões de natureza leve, compatíveis com a queda em via pública (fls.54/55).

Portanto, de rigor sua condenação nos termos da denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

Nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, aumento a pena base em 1/6, considerando a grande quantidade e variedade de substâncias apreendidas.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

No que tange às causas de aumento e diminuição de pena, aplica-se o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Embora o acusado tenha uma condenação em outro processo, ainda não houve o trânsito em julgado, não podendo considerar que ele se dedique a atividades criminosas. Portanto, reduzo a pena aplicada na fração de 2/3. Não há causas de aumento de pena.

Então, a pena definitiva será de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 194 dias-multa, no piso.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena do réu, ante a quantidade de pena aplicada, nos termos do artigo 33, §2º, alínea c, Código Penal.

Viável a substituição da pena por restritiva de direitos ao acusado, tendo em vista a primariedade do réu e o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o réu DANIEL DUARTE DOS SANTOS (RG: 52.155.465) como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto e 194 dias multa no valor unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade deverá ser substituída por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da reclusão e pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social definida pelo Juízo de Execução Criminal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade porque não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ter sido condenado a pena inferior a 4 anos em regime aberto e substituída.

Expeça-se o alvará de soltura clausulado.

Oficie-se para destruição das drogas apreendidas.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União, por se tratar de bem proveniente da prática de tráfico, de acordo com o art. 63 da Lei 11.343/06.

P.I.C.

São Paulo, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA